দায় (Liability) কাকে বলে ঃ

অধ্যাপক স্যামন্ড (Salmond) এর মতে, "দায় হলো অন্যায়কারী ও অন্যায়ের প্রতিকারের মধ্যে বিদ্যমান বন্ধন।"

অধ্যাপক মার্কবাই (Prof. Markby) এর মতে, "দায় শব্দটি কোন ব্যক্তির উপর কোন না কোন দায়িত্ব ন্যস্ত করে- যা পালন করা তার কর্তব্য।"

অর্থাৎ কোন ব্যক্তি কোন অন্যায় কাজ করে ফেললে তা প্রতিকারের বাধ্যবাধকতাই হলো উক্ত ব্যক্তির দায়।

দায়-দায়িত্বের সাধারণ শর্তাবলি ঃ

(১) মেন্‌স রিয়া বা অপরাধী মন

(২) আইনগত ক্ষতি

(৩) অন্যায় কাজ

চরম দায় / পরম দায় / একান্ত দায় / চূড়ান্ত দায় কাকে বলে (Strict or Absolute liability) ঃ

কোন ব্যক্তি যদি দুষ্টমন সহকারে কোন কাজ করে তাহলে তাকে দোষী বলে গণ্য করা হয়। কিন্তু এমন কিছু ক্ষেত্র আছে যেখানে কোনরূপ অসৎ উদ্দেশ্য বা অবহেলা বা মেন্‌স রিয়া না থাকলেও সংঘটিত কোন কাজের জন্য কোন ব্যক্তিকে দায়ী করা হয়। এটিই হলো চরম দায় / পরম দায় / একান্ত দায় / চূড়ান্ত দায়।

পরকর্মের দায় বা পরার্থ দায় (Vicarious liability) কাকে বলে ঃ

স্বাভাবিক নিয়ম হলো কোন কাজের জন্য সেই ব্যক্তি নিজেই দায়ী হবেন। কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে এক ব্যক্তির কাজের জন্য অন্য ব্যক্তিকে দায়ী সাব্যস্ত করা হয়। এটিই হলো পরার্থ দায়। অর্থাৎ এক ব্যক্তির কাজের জন্য অন্য ব্যক্তি দায়ী হলে তাকে পরার্থ দায় বলে। যেমন ঃ চাকরের কোন কাজের জন্য তার মনিবকে অনেক ক্ষেত্রে দায় গ্রহণ করতে হয়।

সাধারণত বিশেষ ব্যতিক্রম ছাড়া ফৌজদারী আইনে পরার্থ দায়ের কোন বিধান দেখা যায় না।

পরকর্ম বা পরার্থ দায় ও চরম দায় / পরম দায় / একান্ত দায় / চূড়ান্ত দায়ের মধ্যে পার্থক্য ঃ

পরকর্ম বা পরার্থ দায়	নিরঙ্কুশ দায়/চরম দায়/পরম দায়/একান্ত দায়/ চূড়ান্ত দায়
এক ব্যক্তির কাজের জন্য অন্য ব্যক্তি দায়ী হলে তাকে পরার্থ দায় বলে।	যখন কোনরূপ অসৎ উদ্দেশ্য বা অবহেলা না থাকলেও সংঘটিত কাজের জন্য কোন ব্যক্তিকে দায়ী করা হয় তখন তাকে চরম দায়/পরম দায়/একান্ত দায়/ চূড়ান্ত দায় বলে।
পরকর্ম বা পরার্থ দায়কে ইংরেজিতে Vicarious liability বলে।	নিরঙ্কুশ দায় / চরম দায় / পরম দায় / একান্ত দায় / চূড়ান্ত দায়কে ইংরেজিতে Strict or Absolute liability বলে।
পরার্থ দায় এর ক্ষেত্রে কোন ব্যক্তিকে অন্যের অন্যায় কাজের দায় বহন করতে হয়।	পরম দায় এর ক্ষেত্রে কোন ব্যক্তিকে নিজের অন্যায় কাজের দায় বহন করতে হয়।
পরার্থ দায় অপেক্ষাকৃত লঘুতর দায়।	পরম দায় অপেক্ষাকৃত গুরুতর দায়।
পরার্থ দায় অপেক্ষাকৃত লঘুতর অন্যায় বলে বিবেচিত।	পরম দায় অপেক্ষাকৃত গুরুতর দায় হিসেবে বিবেচিত।
পরার্থ দায় এর ক্ষেত্রে সাধারণতঃ ক্ষতিপূরণ প্রদান করতে হয়।	কিন্তু পরম দায় এর ক্ষেত্রে অন্যায়ের জন্য শাস্তি ভোগ করতে হয়।
সাধারণত বিশেষ ব্যতিক্রম ছাড়া ফৌজদারী আইনে পরার্থ দায়ের কোন বিধান দেখা যায় না।	কিন্তু ফৌজদারী আইনে পরম দায়ের বিধান প্রযোজ্য হয়।

দেওয়ানী দায় নির্ধারণের জন্য অনুসৃত নীতি ঃ

(১) ক্ষতির উপর গুরুত্ব প্রদান
(২) অন্যায়কারীর চরিত্র বিবেচ্য হয় না
(৩) অন্যায়কারী লাভবান হয়েছে কি না তা বিবেচিত হয় না ঃ
(৪) বাস্তব অবস্থা বিবেচিত হয় ঃ

ফৌজদারী দায় নির্ধারণের জন্য অনুসৃত নীতি ঃ

(১) অপরাধীর উদ্দেশ্য অনুসারে দায় নির্ধারণ
(২) অপরাধের ব্যাপকতা বেশী হলে শাস্তিও বেশী
(৩) অপরাধীর স্বভাব-চরিত্র বিবেচনা করা
(৪) একই অপরাধ বারবার করলে শাস্তি বেশী
(৫) মানবিক বিবর্জিত অপরাধ হলে শাস্তি বেশী
(৬) ইচ্ছাকৃতভাবে অপরাধ করলে শাস্তি বেশী
(৭) তথ্যগত ভুল থাকলে ফৌজদারী দায় হতে অব্যাহতি
(৮) প্রাকৃতিক দুর্ঘটনার জন্য ফৌজদারী দায় হইতে অব্যাহতি

ফৌজদারী দায় হইতে অব্যাহতি লাভের সাধারণ অজুহাতগুলি অথবা ফৌজদারী দায় বহির্ভূত কার্যাবলী

(১) আইনত বাধ্য মনে করে কোন কাজ করলে
(২) বিচারকের কাজ
(৩) আদালতের রায় অনুসারে কাজ করলে
(৪) আইন সমর্থিত মনে করে কোন কাজ করলে
(৫) দুর্ঘটনা
(৬) ক্ষতি প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে কোন কাজ করলে
(৭) শিশুর কোন কাজ
(৮) অপরিণত বোধ শক্তি সম্পন্ন শিশুর কাজ
(৯) মানসিক অসুস্থ ব্যক্তির কাজ
(১০) ভীতি প্রদর্শনে বাধ্য হয়ে কোন কাজ করলে
(১১) তুচ্ছ ক্ষতি
(১২) আত্মরক্ষা

দেওয়ানী দায় ও ফৌজদারী দায়ের মধ্যে পার্থক্য অথবা ক্ষতিপূরণমূলক দায় ও শাস্তিমূলক দায়ের মধ্যে পার্থক্য ঃ

পার্থক্যের বিষয়	দেওয়ানী দায় / ক্ষতিপূরণমূলক দায়	ফৌজদারী দায় / শাস্তিমূলক দায়
১। সংজ্ঞাগত	বাদীর বৈধ স্বত্ব লংঘন করার ফলে অন্যায়কারী কর্তৃক ক্ষতিপূরণ প্রদান করাকে দেওয়ানী দায় বা ক্ষতিপূরণমূলক দায় বলা হয়।	অন্যায়কারী ব্যক্তির শাস্তির বিধান করাকে ফৌজদারী দায় বা শাস্তিমূলক দায় বলা হয়।
২। প্রতিশব্দগত	দেওয়ানী বা ক্ষতিপূরণমূলক দায়কে ইংরেজিতে Civil Liability বলে।	ফৌজদারী বা শাস্তিমূলক দায়কে ইংরেজিতে Criminal Liability বলে।
৩। স্বভাব-চরিত্র বিবেচনাগত	দেওয়ানী বা ক্ষতিপূরণমূলক দায় নির্ধারণের ক্ষেত্রে সাধারণত অন্যায়কারীর স্বভাব-চরিত্র বিবেচনা করা হয় না বরং অপরাধটি সুচিন্তিতভাবেই সংঘটন করেছে কি না তা-ই বিবেচনা করা হয়।	ফৌজদারী বা শাস্তিমূলক দায় নির্ধারণের ক্ষেত্রে অন্যায়কারীর স্বভাব চরিত্র বিবেচনা করা হয়। অর্থাৎ অপরাধীর চরিত্র যতো খারাপ প্রকৃতির হবে, তার শাস্তিও ততো কঠোর হবে।
৪। উদ্দেশ্য বা অভিসন্ধি বিবেচনাগত	দেওয়ানী বা ক্ষতিপূরণমূলক দায় নির্ধারণের ক্ষেত্রে অন্যায়কারীর উদ্দেশ্য বা অভিসন্ধির কথা বিবেচনা করা হয় না।	ফৌজদারী বা শাস্তিমূলক দায় নির্ধারণের ক্ষেত্রে অন্যায়কারীর উদ্দেশ্য বা অভিসন্ধির কথা বিবেচনা করা হয়।
৫। গুরুত্বপূর্ণ বিষয়বস্তুগত	দেওয়ানী বা ক্ষতিপূরণমূলক দায় নির্ধারণের ক্ষেত্রে অন্যায়কারীর শাস্তি বিধানের চেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির ক্ষতিপূরণের উপরই অধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়।	ফৌজদারী বা শাস্তিমূলক দায় নির্ধারণের ক্ষেত্রে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির ক্ষতিপূরণের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয় না বরং অন্যায়কারীর শাস্তি বিধানের প্রতি অধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়।

সম্পত্তি

ইংরেজি Property শব্দের বাংলা অর্থ সম্পত্তি। আবার ল্যাটিন Proprieta শব্দের বাংলা অর্থও সম্পত্তি।
যে বস্তু নিরঙ্কুশভাবে ভোগ, দখল, হস্তান্তর ইত্যাদি করা যায় তাকে সম্পত্তি বলে। অন্যভাবে বলা যায়, যে বস্তুর উপর কোন ব্যক্তি আইনগতভাবে মালিকানা লাভ করে সেই বস্তুকে ঐ ব্যক্তির সম্পত্তি বলে।
বাংলাদেশ সংবিধান অনুযায়ী সম্পত্তি বলতে- সকল স্থাবর ও অস্থাবর, বস্তুগত ও নির্বস্তুগত, বাণিজ্যিক ও শিল্পগত উদ্যোগ এবং অনুরূপ উদ্যোগের সাথে সংশ্লিষ্ট যে কোন স্বত্ব অন্তর্ভুক্ত হবে। [অনুচ্ছেদ ১৫২(১)]

অধ্যাপক স্যামন্ড (Prof Salmond) এর অভিমত অনুযায়ী- গ্রন্থস্বত্ব, প্যাটেন্ট, ট্রেডমার্ক, ট্রেডনেম ইত্যাদিও সম্পত্তি।

সম্পত্তি অর্জনের বিভিন্ন ধরণ বা পদ্ধতি

(১) উত্তরাধিকারের মাধ্যমে
(২) ক্রয়ের মাধ্যমে
(৩) দখলের মাধ্যমে
(৪) জবর-দখলের মাধ্যমে
(৫) প্রাকৃতিক নিয়মের মাধ্যমে

সম্পত্তির শ্রেণিবিভাগ / প্রকারভেদ ঃ

(১) স্পর্শযোগ্য বা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বা শারীরিক সম্পত্তি
(২) অস্পর্শযোগ্য বা ইন্দ্রিয়াতীত বা অশারীরিক সম্পত্তি
(৩) স্থাবর সম্পত্তি
(৪) অস্থাবর সম্পত্তি
(৫) ব্যক্তিগত সম্পত্তি
(৬) সরকারী সম্পত্তি
(৭) বেসরকারী সম্পত্তি

মালিকানা (Ownership) কাকে বলে ঃ

মালিকানার সংজ্ঞা প্রদান করতে গিয়ে বিভিন্ন আইনবিজ্ঞানী বিভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন। নিম্নে তা উল্লেখ করা হলো :

প্রখ্যাত আইনবিজ্ঞানী জন অস্টিন (John Austin) বলেন, "যার উপভোগবিধি অনির্ধারিত, হস্তান্তরের ক্ষমতা বিধি-নিষেধ বর্জিত এবং যার স্থায়ীত্বকালের কোন সীমাবদ্ধতা নেই তাকে মালিকানা বলে।"

আইনবিজ্ঞানী হল্যান্ড (Holland) এর মতে, কোন বস্তুর উপর দখল, উপভোগ ও হস্তান্তরের অধিকারকে মালিকানা বলে।

পরিশেষে বলা যায়, অন্যের বিপরীতে কোন বস্তু নিজ দখলে রাখা, নিজের ইচ্ছামত ভোগ করা, অন্যকে হস্তান্তর করার অধিকারকে মালিকানা বলে।

মালিকানার বৈশিষ্ট্য বা উপাদান (Elements of Ownership) ঃ

(১) বৈধ স্বত্ব থাকতে হবে, (২) ভোগের অধিকার থাকতে হবে,
(৩) দখলের অধিকার থাকতে হবে, (৪) বস্তুটি হস্তান্তর করার অধিকার থাকতে হবে,
(৫) মালিকানার বিষয়বস্তু নির্ধারিত থাকতে হবে।

মালিকানা অর্জনের পদ্ধতিসমূহ ঃ

(১) উত্তরাধিকার সূত্রে মালিকানা (২) ক্রয়সূত্রে মালিকানা
(৩) মৌলিক পদ্ধতিতে মালিকানা (৪) দান সূত্রে মালিকানা
(৫) বিনিময়ের মাধ্যমে মালিকানা (৬) সৃজনশীলতার মাধ্যমে মালিকানা
(৭) উইলের মাধ্যমে মালিকানা (৮) লীজ বা বন্ধকের মাধ্যমে মালিকানা
(৯) ট্রাস্ট্রের মাধ্যমে মালিকানা (১০) দখলের মাধ্যমে মালিকানা

মালিকানা খোয়া যাওয়ার পদ্ধতিসমূহ ঃ

বিভিন্ন প্রকার মালিকানার বর্ণনা / মালিকানার শ্রেণি বিন্যাস ঃ

(১) অর্পিত মালিকানা বা কায়েমী মালিকানা (২) দৈব মালিকানা বা সম্ভাব্য মালিকানা
(৩) একক মালিকানা (৪) সহ-মালিকানা (৫) শারীরিক মালিকানা
(৬) অশারীরিক মালিকানা (৭) আইনসম্মত মালিকানা (৮) ন্যায়পর মালিকানা

দখল (Possession)

স্যার হেনরি মেইন (Sir Henry Maine) এর মতে, "কোন বস্তুকে শুধু দৈহিকভাবে আটক রাখলেই তা দখল হয় না, নিজ স্বত্ব মনে করে তা নিয়ন্ত্রণ করার ইচ্ছাও থাকতে হবে।"

অধ্যাপক স্যামন্ড (Prof. Salmond) এর মতে, "কোন বস্তুর ধারাবাহিক ভোগ-ব্যবহারই হলো দখল।"

আইনবিদ পোলক (Pollock) এর মতে, "কোন বস্তুর উপর যখন কোন ব্যক্তির প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণ থাকে এবং অন্যকে বহিস্কার করার ক্ষমতা থাকে তখন তাকে দখল বলে।"

পরিশেষে বলা যায়, দখল হলো কোন বস্তু অন্যের বিপরীতে দৈহিকভাবে নিয়ন্ত্রণে রাখা ও ভোগ করার অধিকার। পাশাপাশি দখলের মধ্যে অন্যকে বহিস্কার করার অধিকারও বিদ্যমান থাকে।

কেন বা কখন আইনে দখল সংরক্ষিত হয় ঃ

(i) সমাজের শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখা
(ii) সম্পত্তি সংরক্ষণ করা
(iii)মালিকানা প্রতিষ্ঠা করা

দখল অর্জনের আইনানুগ পদ্ধতি বা পরিণতি ঃ

দখল অর্জন ঃ বিভিন্নভাবে কোন সম্পদ মানুষের দখলে আসে। দীর্ঘদিনের দখল একসময় মালিকানায় রূপ নেয়। নিম্নে দখল অর্জনের বিভিন্ন পদ্ধতি উল্লেখ করা হলো :

(i) ক্রয়ের মাধ্যমে দখল অর্জন
(ii) দান-উইল
(iii) বিনিময়ের মাধ্যমে
(iv) অন্য কোন ভাবে
(v) জবর দখল বা বিরুদ্ধ দখলের মাধ্যমে
(vi) প্রকৃতিক নিয়মে
(vii) বিবেক বা জ্ঞান-বুদ্ধি দ্বারা
(viii) উত্তরাধিকার সূত্রে

দখল খোয়া যাওয়ার আইনানুগ পদ্ধতি বা পরিণতি ঃ

(i) বিক্রয়ের মাধ্যমে
(ii) দানের মাধ্যমে
(iii) বিনিময়ের মাধ্যমে
(iv) জবর দখল বা বিরুদ্ধ দখলের মাধ্যমে
(v) দীর্ঘদিনের অনুপস্থিতি
(vi) আইনগতভাবে
(vii) কোন ব্যক্তির মৃত্যু হলে

দুই ব্যক্তি কি একই সময়ে একই সাথে কোন বস্তু দখল দাবী করতে সক্ষম ঃ

তুমি কি এ কথার সাথে একমত যে- "দখল ছাড়া মালিকানা অসম্পূর্ণ আর মালিকানা ছাড়া দখল অবৈধ"-আলোচনা কর

দখল ছাড়া মালিকানা :

দখল হলো মালিকানাস্বত্বের প্রধান নিদর্শন। কোন সম্পত্তিতে যিনি দখলে থাকেন দৃশ্যত তাকেই মালিক বলে মনে হয়। এমনকি যদি কেউ বেআইনীভাবেও দখলে থাকে তাহলে প্রকৃত মালিক ছাড়া তাকেই আইনানুগ মালিক বলে গণ্য করা হয়।

আইনবিজ্ঞানীদের মতে, ব্যক্তিগত সম্পত্তির দৈহিক দখল মালিকানার প্রধান নিদর্শন। যিনি কোন সম্পত্তির দখলে থাকেন, মালিকানা থেকে তার পার্থক্য করা সহজ নয়।

যে ব্যক্তির সম্পত্তি দখল করার অধিকার নেই, তার প্রতিকার লাভের সম্ভাবনাও থাকে না। দখলকে বলা হয় কোন সম্পত্তির মালিকানার 'নয়-দশমাংশ'।

ভারতের সুপ্রীম কোর্টের মন্তব্য অনুযায়ী, "কোন ব্যক্তি যদি কোন মালিকানাবিহীন বস্তু দীর্ঘদিন যাবৎ বিনা বাধায় শান্তিপূর্ণভাবে ভোগদখল করেন, তাহলে তাতে তার উত্তম স্বত্ব লাভ হয়।"

দীর্ঘ দিন যাবৎ অন্যের সম্পত্তি কোন ব্যক্তি বিনা বাধায় শান্তিপূর্ণভাবে দখলে রাখলে তা তার মালিকানা স্বত্বের উপযুক্ত প্রমাণ বলে ধরা হয়। কারণ আইনের অন্যতম একটি উদ্দেশ্য হলো সামাজিক শান্তি-শৃংঙ্খলা রক্ষা করা। দীর্ঘদিন বিনাবাধায় দখলে থাকলে আইন তার পক্ষেই অভিমত ব্যক্ত করে।

আমাদের দেশে কোন সম্পত্তিতে একটানা ১২ বছর বিনা বাধায় দখলে থাকলে সে তাতে মালিকানা লাভ করে। অর্থাৎ মূল মালিক তার মালিকানা হারিয়ে ফেলে।

মালিকানা ছাড়া দখল :

দখলকারীকে দৃশ্যত মালিক বলে মনে হলেও তিনি প্রকৃত মালিক নাও হতে পারেন। কারণ দখলকারীর যদি মালিকানা স্বত্ব না থাকে তাহলে দখলে থাকার পরও তিনি আইনগতভাবে মালিক বলে গণ্য হবেন না। দখলকারী তার দখলে থাকা সম্পদ অন্যের নিকট হস্তান্তর করতে পারে না যদি উক্ত সম্পত্তিতে তার মালিকানা স্বত্ব না থাকে। সুতরাং বলা যায়, মালিকানা ছাড়া দখল অবৈধ।

পরিশেষে বলা যায়, "দখল ছাড়া মালিকানা অসম্পূর্ণ আর মালিকানা ছাড়া দখল অবৈধ" কথাটি সম্পূর্ণ যৌক্তিক।

দীর্ঘদিনের জবর দখল দ্বারা মালিকানা সৃষ্টি হয় অথবা দখলকে মালিকানার নয় পয়েন্ট বা নয়-দশমাংশ বলা হয় কেন অথবা কখন এবং কিভাবে একজন জবরদখলকারী 'কার্যত দখল' বহুকালের ভোগজনিত অধিকারের মাধ্যমে 'আইনগত দখলে' পরিণত হয় ঃ

দখল হলো মালিকানাস্বত্বের প্রধান নিদর্শন। কোন সম্পত্তিতে যিনি দখল বজায় রাখেন দৃশ্যত তাকেই মালিক বলে মনে হয়। এমনকি যদি কেউ বেআইনীভাবেও দখলে থাকে তাহলে প্রকৃত মালিক ছাড়া তাকেই আইনানুগ মালিক বলে গণ্য করা হয়।

আইনবিজ্ঞানীদের মতে, ব্যক্তিগত সম্পত্তির দৈহিক দখল মালিকানার প্রধান নিদর্শন। যিনি কোন সম্পত্তির দখলে থাকেন, মালিকানা থেকে তার পার্থক্য করা সহজ নয়।

যে ব্যক্তির সম্পত্তি দখল করার অধিকার নেই, তার প্রতিকার লাভের সম্ভাবনাও থাকে না। দখলকে বলা হয় কোন সম্পত্তির মালিকানার নয়-দশমাংশ'।

ভারতের সুপ্রীম কোর্টের মন্তব্য অনুযায়ী, "কোন ব্যক্তি যদি কোন মালিকানাবিহীন বস্তু দীর্ঘদিন যাবৎ বিনা বাধায় শান্তিপূর্ণভাবে ভোগদখল করেন, তাহলে তাতে তার উত্তম স্বত্ব লাভ হয়।"

দীর্ঘ দিন যাবৎ অন্যের সম্পত্তি কোন ব্যক্তি বিনা বাধায় শান্তিপূর্ণভাবে দখলে রাখলে তা তার মালিকানা স্বত্বের উপযুক্ত প্রমাণ বলে ধরা হয়। কারণ আইনের অন্যতম একটি উদ্দেশ্য হলো সামাজিক শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা করা। দীর্ঘদিন বিনাবাধায় দখলে থাকলে আইন তার পক্ষেই অভিমত ব্যক্ত করে।

আমাদের দেশে কোন সম্পত্তিতে একটানা ১২ বছর বিনা বাধায় দখলে থাকলে সে উক্ত সম্পত্তিতে মালিকানা লাভ করে। অর্থাৎ মূল মালিক তার মালিকানা হারিয়ে ফেলে।

সুতরাং বলা যায়, দীর্ঘদিনের শান্তিপূর্ণ দখল দ্বারা মালিকানা সৃষ্টি হয় বা দখলকে মালিকানার নয় পয়েন্ট বা নয়-দশমাংশ বলা হয়।

মালিকানা ও দখলের মধ্যে পার্থক্য ঃ

মালিকানা	দখল
অন্যের বিপরীতে কোন বস্তু নিজ দখলে রাখা, নিজের ইচ্ছামত ভোগ করা বা হস্তান্তর করার অধিকারকে মালিকানা বলে।	কোন বস্তুকে নিজের অধীনে রাখাকে দখল বলে।
মালিকানার ইংরেজি প্রতিশব্দ Ownership.	দখলের ইংরেজি প্রতিশব্দ Possession.
মালিকানা কোন স্বত্বের আইনগত নিশ্চয়তা প্রদান করে।	দখল হলো কোন স্বত্বের তথ্যগত নিশ্চয়তা প্রদান করে।
মালিকানার ক্ষেত্রে স্বত্ব ত্রুটিমুক্ত থাকে।	দখলের ক্ষেত্রে স্বত্ব ত্রুটিমুক্ত নাও থাকতে পারে।
মালিকানা ও দখলের মধ্যে বিরোধ দেখা দিলে মালিকানা প্রাধান্য পাবে।	মালিকানা ও দখলের মধ্যে বিরোধ দেখা দিলে দখল প্রাধান্য পাবে না।
মালিকানার স্বত্ব স্থায়ী প্রকৃতির।	দখলের স্বত্ব অস্থায়ী বা অপেক্ষাকৃত দুর্বল প্রকৃতির।
মালিকানা স্বত্ব থাকলে আইনগতভাবে কোন সম্পত্তি হস্তান্তর করা যায়।	শুধু দখল থাকলে (মালিকানা না থাকলে) আইনগতভাবে হস্তান্তর করা যায় না।
দখলে থাকলে এক সময় মালিকানা লাভ করা যায়।	দখলে না থাকলে এক সময় মালিকানা হারিয়ে যেতে পারে।
মালিকানা স্বত্ব দখলের মাধ্যমে পূর্ণতা লাভ করে।	দখলে থাকলে অনেক ক্ষেত্রে মালিকানা প্রয়োজন নাও হতে পারে।
মালিকানার ক্ষেত্রে স্বত্বের বাহ্যিক প্রকাশ নাও থাকতে পারে।	দখলের ক্ষেত্রে স্বত্বের বাহ্যিক প্রকাশ থাকে।
মালিকানা হলো কোন স্বত্বের আইনগত স্বীকৃতি।	দখল হলো কোন স্বত্বের বাহ্যিক স্বীকৃতি।

ব্যক্তি (Person) কাকে বলে ঃ

আইনবিজ্ঞানী অধ্যাপক স্যামন্ড (Prof. Salmond) এর মতে, "আইন যাকে অধিকার ধারণ ও কর্তব্য পালন করতে সক্ষম বিবেচনা করে এইরূপ সত্ত্বাকে ব্যক্তি বলে।"

আইনবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে, "যে অধিকার ধারণ, সংরক্ষণ তথা কর্তব্য পালন করতে সক্ষম তাকে ব্যক্তি বলা হয়।"

ভারতীয় এক আদালতে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, "হিন্দু আইন অনুসারে দেবদেবীর মূর্তি আইনানুগ ব্যক্তি। অতএব তারা সম্পত্তি ধারণ করতে পারে।"

জেনারেল ক্লজেজ এ্যাক্ট-১৮৯৭ এর ৪২ ধারা অনুযায়ী– 'ব্যক্তি' শব্দটি দ্বারা যে কোন কোম্পানী, জনসমষ্টি বা সংগঠনমূলক সংস্থাকে বুঝাবে যা নিবন্ধনকৃত হোক বা না হোক।

ব্যক্তির শ্রেণিবিভাগ বা ব্যক্তির প্রকারভেদ ঃ

(১) প্রাকৃতিক বা স্বাভাবিক (Natural Person) ব্যক্তি ঃ

(২) আইনগত বা কৃত্রিম (Juristic Person) ব্যক্তি

যে ব্যক্তি স্বাভাবিকভাবে তৈরি হয় না বরং মানুষের দ্বারা তৈরি হয় তাকে কৃত্রিম বা আইনগত ব্যক্তি বলে। যেমন : স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, মাদরাসা, কোন সংগঠন, করপোরেশন, কোন সংস্থা, রাষ্ট্র ইত্যাদি।

যে বৈধ অধিকার ধারণ ও দায়িত্ব পালন করতে সক্ষম, তাকেই আইনগত ব্যক্তি বলে।

প্রাকৃতিক বা স্বাভাবিক ব্যক্তি ও আইনগত বা কৃত্রিম ব্যক্তি ছাড়া আরো দুই ধরনের ব্যক্তি আছে–

(ক) অজাত ব্যক্তি, এবং (খ) মৃত ব্যক্তি।

স্বাভাবিক বা প্রাকৃতিক ব্যক্তির সাথে আইনগত বা কৃত্রিম ব্যক্তির মধ্যে পার্থক্য ঃ

স্বাভাবিক বা প্রাকৃতিক ব্যক্তি	আইনগত বা কৃত্রিম ব্যক্তি
যে ব্যক্তি প্রকৃতিগতভাবেই সৃষ্টি হয় তাকে প্রাকৃতিক বা স্বাভাবিক ব্যক্তি বলে।	যে ব্যক্তি স্বাভাবিকভাবে তৈরি হয় না বরং আইন দ্বারা তৈরি হয় তাকে কৃত্রিম বা আইনগত ব্যক্তি বলে।
আইনের সহায়তা ছাড়া স্বাভাবিক ব্যক্তির অস্তিত্ব বজায় থাকে।	আইনের সহায়তা ছাড়া কৃত্রিম ব্যক্তির অস্তিত্ব বজায় থাকে না।
স্বাভাবিক ব্যক্তির অস্তিত্বকাল সাধারণতঃ কৃত্রিম ব্যক্তির অস্তিত্বকাল অপেক্ষা কম হয়।	কৃত্রিম ব্যক্তির অস্তিত্বকাল সাধারণতঃ স্বাভাবিক ব্যক্তির অস্তিত্বকাল থেকে বেশী হয়।
স্বাভাবিক ব্যক্তি আইনের সহায়তা ছাড়া কাজ করতে পারে।	কৃত্রিম ব্যক্তি শুধু বৈধ প্রতিনিধির মাধ্যমে কোন কাজ করতে পারে।
স্বাভাবিক ব্যক্তির শারীরিক অস্তিত্ব থাকে।	কৃত্রিম ব্যক্তির শারীরিক অস্তিত্ব থাকে না।
স্বাভাবিক ব্যক্তিকে স্পর্শ করা যায়।	কৃত্রিম ব্যক্তিকে স্পর্শ করা যায় না।
স্বাভাবিক ব্যক্তি নিজে পরিচালিত হতে পারে।	কৃত্রিম ব্যক্তি নিজে পরিচালিত হতে পারে না।
৭। স্বাভাবিক ব্যক্তির মৃত্যুর মাধ্যমে অবসান হয়।	কৃত্রিম ব্যক্তির আইনের মাধ্যমে অবসান হয়।

বিএমএম কোম্পানি লি. কি আইনগত ব্যক্তি ঃ

১। নিজে বাদী হয়ে অন্যের বিরুদ্ধে মামলা করতে পারে,
২। বিবাদী হিসেবে অন্যের বিপরীতে মামলা পরিচালনা করতে পারে,
৩। নিজ নামে সম্পত্তি ধারণ করতে পারে,
৪। যে কোন সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয় করতে পারে,
৫। সমাজসেবামূলক কাজ করতে পারে,
–সেহেতু বিএমএম কোম্পনি লি. একটি আইনগত ব্যক্তি।

অজাত ব্যক্তি (Unborn)

যে ব্যক্তি এখনো জন্মগ্রহণ করেনি কিন্তু যার অস্তিত্ব আছে তাকে 'অজাত ব্যক্তি' বলে। অর্থাৎ মাতৃ গর্ভস্থ সন্তানকে অজাত ব্যক্তি বলে। অজাত ব্যক্তি মৃত ব্যক্তির মতোও নয় আবার জীবিত ব্যক্তির মতোও নয়। অজাত ব্যক্তি সীমিত অর্থে অধিকার ধারণ করে।

অজাত ব্যক্তি কি ব্যক্তিত্বের অধিকারী অথবা অজাত ব্যক্তির আইনগত মর্যাদা মূল্যায়ন ঃ

মুসলিম আইন : মুসলিম আইন অনুযায়ী অজাত ব্যক্তির অনুকূলে দান করা যায় না। তবে অজাত ব্যক্তির অনুকূলে শর্তসাপেক্ষে উইল করা যায়। আর শর্ত হলো উইলের তারিখ থেকে ছয় মাসের মধ্যে অজাত ব্যক্তিকে জীবিত অবস্থায় জন্মগ্রহণ করতে হবে।

হিন্দু আইন : পূর্বে হিন্দু আইনে অজাত ব্যক্তির অনুকূলে দান বা উইল করা যেত না। বর্তমানে হিন্দু আইনে অজাত ব্যক্তির অনুকূলে দান করা যায়।

ফৌজদারী কার্যবিধি : ফৌজদারী কার্যবিধি-১৮৯৮ এর ৩৮২ ধারা অনুযায়ী গর্ভে সন্তান থাকা অবস্থায় কোন মহিলার মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা যায় না। এই বিধান মূলত: অজাত সন্তানের অধিকারকে স্বীকার করে নিয়েছে।

পরিশেষে বলা যায়, অজাত ব্যক্তি যেহেতু জন্মের পূর্বে সম্পত্তির মালিকানা স্বত্ব লাভ করে সেহেতু সীমিত অর্থে অজাত ব্যক্তিকে আইনানুগ ব্যক্তি বলা যায়।

মৃত ব্যক্তির আইনগত মর্যাদা মূল্যায়ন ঃ
কাফন-দাফন বা সৎকার
ঋণ পরিশোধ :
বকেয়া বেতন
বৈধ অছিয়ত বা উইল কার্যকর
নিন্দা না করা

অজাত ব্যক্তি ও মৃত ব্যক্তির মধ্যে পার্থক্য ঃ

অজাত ব্যক্তি	মৃত ব্যক্তি
যে ব্যক্তি এখনও জন্ম গ্রহণ করে নি কিন্তু অস্তিত্ব আছে অর্থাৎ মাতৃগর্ভের সন্তানকে অজাত ব্যক্তি বলে।	যে ব্যক্তি জীবিত জন্মগ্রহণ করার পর মৃত্যুবরণ করেছে তাকে মৃত ব্যক্তি বলে।
সীমিত হলেও অজাত ব্যক্তির আইনগত মর্যাদা থাকে।	মৃত ব্যক্তিরও আইনগত মর্যাদা থাকে।
মুসলিম ও হিন্দু আইনে অজাত ব্যক্তিকে উইল করা যায়। তবে মুসলিম আইন অনুযায়ী ছয় মাসের মধ্যে তার জন্ম হতে হবে।	মুসলিম বা হিন্দু কোন আইনেই মৃত ব্যক্তিকে উইল করা যায় না।
হিন্দু আইনে অজাত ব্যক্তিকে দান করা যায়।	হিন্দু আইনে মৃত ব্যক্তিকে দান করা যায় না।
অজাত ব্যক্তি শর্ত সাপেক্ষে সম্পত্তির মালিকানা লাভ করতে পারে।	মৃত ব্যক্তি সম্পত্তির মালিকানা লাভ করতে পারে না।

মৌলিক অধিকার (Fundamental Rights) কাকে বলে ঃ

যে অধিকারগুলো মানুষের সুষ্ঠু এবং স্বাভাবিক জীবনযাপনের জন্য অপরিহার্য, দেশের সংবিধান দ্বারা স্বীকৃত এবং আদালত দ্বারা বলবৎযোগ্য সেই অধিকারগুলোকে মৌলিক অধিকার বলে। সকল মৌলিক অধিকারই মানবাধিকারের অন্তর্ভুক্ত। দেশের সর্বোচ্চ আইন হলো সংবিধান। মৌলিক অধিকারগুলো দেশের সর্বোচ্চ আইনে লিপিবদ্ধ। যারফলে শাসনবিভাগ বা আইনবিভাগ ইচ্ছা করলেই অযাচিত হস্তক্ষেপ করতে পারে না। সাংবিধানিক বিশেষ প্রক্রিয়ায় একে রক্ষা করা হয়। একে পরিবর্তন করতে হলে সংবিধানকেই সংশোধন করতে হয়।

বাংলাদেশ সংবিধানের ৩য় ভাগে ২৭-৪৪ অনুচ্ছেদে মোট ১৮টি মৌলিক অধিকারের উল্লেখ আছে। উল্লেখিত সবগুলো মৌলিক অধিকারই বাংলাদেশের সকল নাগরিক ভোগ করতে পারেন। কিন্তু এর মধ্যে ৬টি মৌলিক অধিকার বাংলাদেশের নাগরিকের সাথে বিদেশীরাও ভোগ করে থাকে।

অধিকার ও মৌলিক অধিকারের পার্থক্য অথবা
সকল মৌলিক অধিকার আইনগত অধিকার কিন্তু সকল আইনগত অধিকার মৌলিক অধিকার নয়- আলোচনা ঃ

যে অধিকার দেশে প্রচলিত আইন দ্বারা স্বীকৃত তাকে আইনগত অধিকার বলে। আইনগত অধিকার আদালত মানতে বাধ্য। কারণ আইনগত অধিকার আইন দ্বারা স্বীকৃত। আইনগত অধিকার আদালতের নিকট অধিকার হিসেবে দাবী করা যায়।

অপরদিকে দেশের জনগণের ব্যক্তিত্ব ও প্রতিভা বিকাশের জন্য রাষ্ট্র প্রদত্ত বিশেষ সুবিধাকে মৌলিক অধিকার বলা হয়। মৌলিক অধিকার দেশের নাগরিকদের নিরাপত্তার নিশ্চয়তা প্রদান করে আবার তাদেরকে কর্তব্য পরায়ণও করে তোলে। মৌলিক অধিকার সাধারণ সংবিধানে লিপিবদ্ধ থাকে। কিন্তু সকল আইনগত অধিকার সংবিধানে লেখা থাকে না।

পরিশেষে বলা যায়, সকল মৌলিক অধিকার যেহেতু সংবিধানে লিপিবদ্ধ থাকে সেহেতু এটি আইনগত অধিকারও বটে। আর আইনগত অধিকার সাধারণ আইন দ্বারা স্বীকৃত বিধায় তা মৌলিক অধিকার নয়।